

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

► **B**

RICHTLIJN 2001/113/EG VAN DE RAAD
van 20 december 2001
inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede
kastanjepasta
(PB L 10 van 12.1.2002, blz. 67)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► <u>M1</u>	Richtlijn 2004/84/EG van de Raad van 10 juni 2004	L 219	8	19.6.2004
► <u>M2</u>	Verordening (EG) nr. 1182/2007 van de Raad van 26 september 2007	L 273	1	17.10.2007
► <u>M3</u>	Verordening (EU) nr. 1021/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013	L 287	1	29.10.2013
► <u>M4</u>	Richtlijn (EU) 2024/1438 van het Europees Parlement en de Raad van 14 mei 2024	L 1438	1	24.5.2024

▼B**RICHTLIJN 2001/113/EG VAN DE RAAD****van 20 december 2001****inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta***Artikel 1*

Deze richtlijn is van toepassing op de in bijlage I omschreven producten.

Zij is niet van toepassing op producten voor de vervaardiging van fijn bakkerswerk, banketbakkerswerk en biscuits.

*Artikel 2***▼M4**

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ is van toepassing op de in bijlage I bij deze richtlijn gedefiniëerde producten, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

▼B

1. de in bijlage I opgenomen benamingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de daar genoemde producten en moeten in de handel worden gebruikt ter aanduiding van die producten.

De in bijlage I gebruikte benamingen mogen evenwel, overeenkomstig de handelsgebruiken, ook worden gehanteerd ter nadere aanduiding van andere producten die niet kunnen worden verward met de in bijlage I omschreven producten;

2. de benaming dient te worden aangevuld met de aanduiding van de gebruikte vruchtensoort of -soorten in afnemende volgorde van het gewichtsaandeel van de gebruikte grondstoffen. Voor producten die zijn bereid uit drie of meer vruchtensoorten, mag de aanduiding van de gebruikte vruchtensoorten evenwel worden vervangen door de vermelding „verscheidene vruchten”, een soortgelijke vermelding of de vermelding van het aantal gebruikte vruchtensoorten;

▼M4

In afwijking van de eerste alinea kunnen de lidstaten die het gebruik van de aanduidingen „marmelade” en „extra marmelade” voor de in bijlage II, deel I, eerste en tweede streepje, vastgelegde productbenamingen „jam (confituur)” en „extra jam (extra confituur)” niet toestaan, toestaan dat op hun grondgebied de vermelding „gemengde vruchtenmarmelade” of „[x]-vruchtenmarmelade”, waarbij x het aantal vruchten is, wordt gebruikt voor citrusmarmelade die uit drie of meer vruchten is vervaardigd.

⁽¹⁾ Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18).

▼ B

3. op de etikettering dient het gehalte aan vruchten van het eindproduct te worden vermeld met de woorden „bereid met ... g vruchten per 100 g”, in voorkomend geval na aftrek van het gewicht van het voor de bereiding van de waterige extracten gebruikte water;

▼ M4

5. de in punt 3 bedoelde vermeldingen dienen in duidelijk zichtbare letters in hetzelfde gezichtsveld als de benaming te worden aangebracht;

▼ B*Artikel 3*

De lidstaten stellen met betrekking tot de in bijlage I omschreven producten geen nationale bepalingen vast waarin deze richtlijn niet voorziet.

▼ M4*Artikel 4*

Voor de bereiding van de in bijlage I gedefinieerde producten mag uitsluitend worden gebruikgemaakt van de in bijlage II genoemde ingrediënten en van grondstoffen die in overeenstemming zijn met bijlage III.

▼ M3*Artikel 5*

Teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang en de ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II en deel B van bijlage III.

Artikel 6

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2. De in artikel 5 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 18 november 2013. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 5 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie* of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van elke reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

▼M3

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

5. Een overeenkomstig artikel 5 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

▼M4*Artikel 6 bis*

De Commissie dient uiterlijk op 14 juni 2027 bij het Europees Parlement en bij de Raad een verslag in met een beoordeling van de haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden inzake etikettering waarbij het land of de landen wordt of worden vermeld waar de vrucht of vruchten, gebruikt voor de vervaardiging van vruchtenjam of -confituur, vruchtengelei, citrusmarmelade en kastanjepasta is of zijn geoogst. Dat verslag gaat, indien passend, vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

▼B*Artikel 7*

Richtlijn 79/693/EEG wordt ingetrokken met ingang van 12 juli 2003.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn.

Artikel 8

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 12 juli 2003 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Deze bepalingen worden zodanig toegepast dat:

- het in de handel brengen van de in bijlage I omschreven producten, voorzover zij aan de in deze richtlijn vervatte omschrijvingen en voorschriften voldoen, vóór 12 juli 2003 wordt toegestaan;
- het in de handel brengen van producten die niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen, met ingang van 12 juli 2004 wordt verboden.

Producten die niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen, maar die vóór 12 juli 2004 overeenkomstig Richtlijn 79/693/EEG zijn geëtiketteerd, mogen evenwel in de handel worden gebracht zolang de voorraad strekt.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

▼B

Artikel 9

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Artikel 10

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

▼B*BILLAGI I***BENAMING EN OMSCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN****I. DEFINITIES****▼M4**

- Jam of confituur is het voldoende gezeleerde mengsel van suikers, pulp en/of moes van een of meer vruchtensoorten en water. Jam of confituur van citrusvruchten mag echter worden verkregen uit de hele vrucht, gesneden in repen en/of schijven.

Om rekening te houden met de door consumenten doorgaans gebruikte termen kunnen de lidstaten echter toestaan dat op hun grondgebied de term marmelade wordt gebruikt voor de productbenaming jam (confituur), behalve in het geval van jam of confituur van citrusvruchten.

De voor de bereiding van 1 000 g eindproduct gebruikte hoeveelheid pulp en/of moes bedraagt niet minder dan:

- 450 g in het algemeen,
 - 350 g voor rode bessen, lijsterbessen, duindoornbessen, zwarte bessen, rozenbottels en kweeperen,
 - 180 g voor gember,
 - 230 g voor cashewappelen,
 - 80 g voor passievruchten.
- Extra jam of extra confituur is het voldoende gezeleerde mengsel van suikers en niet-geconcentreerde pulp van een of meer vruchtensoorten en water. Extra jam (extra confituur) van rozenbottels en extra jam zonder pitten (extra confituur zonder pitten) van frambozen, braambessen, zwarte bessen, bosbessen en rode bessen mogen evenwel geheel of gedeeltelijk uit niet-geconcentreerd moes van die vruchten zijn verkregen. Extra jam of confituur van citrusvruchten mag worden verkregen uit de hele vrucht, gesneden in repen en/of schijven.

Om rekening te houden met de door de consumenten doorgaans gebruikte termen kunnen de lidstaten echter toestaan dat op hun grondgebied de term extra marmelade wordt gebruikt voor de productbenaming extra jam (extra confituur), behalve in het geval van extra jam van citrusvruchten (extra confituur van citrusvruchten).

Voor de bereiding van extra jam (extra confituur) mogen de volgende vruchten niet vermengd met andere worden gebruikt: appels, peren, pruimen met vastzittende pit, meloenen, watermeloenen, druiven, pompoenen, komkommers en tomaten.

De voor de bereiding van 1 000 g eindproduct gebruikte hoeveelheid pulp bedraagt niet minder dan:

- 500 g in het algemeen,
- 450 g voor rode bessen, lijsterbessen, duindoornbessen, zwarte bessen, rozenbottels en kweeperen,
- 280 g voor gember,
- 290 g voor cashewappelen,
- 100 g voor passievruchten.

▼B

- Gelei is het voldoende gezeleerde mengsel van suikers en sap en/of waterig extract van één of meer vruchtensoorten.

De voor de bereiding van 1000 g eindproduct gebruikte hoeveelheid sap en/of waterig extract mag niet kleiner zijn dan de voor de bereiding van jam (confituur) vastgestelde hoeveelheid. De betrokken hoeveelheden worden berekend na aftrek van de voor de bereiding van de waterige extracten gebruikte hoeveelheid water.

▼B

- Voor extra gelei mag de voor de bereiding van 1000 g eindproduct gebruikte hoeveelheid vruchtensap en/of waterig extract bovendien niet kleiner zijn dan de voor de bereiding van extra jam (extra confituur) vastgestelde hoeveelheid. De betrokken hoeveelheden worden berekend na aftrek van de voor de bereiding van de waterige extracten gebruikte hoeveelheid water. Voor de bereiding van extra gelei mogen de volgende vruchten niet vermengd met andere worden gebruikt: appels, peren, pruimen met vastzittende pit, meloenen, watermeloenen, druiven, pompoenen, komkommers en tomaten.

▼M4

- Citrusmarmelade is het voldoende gegeleerde mengsel van water, suikers en een of meer van de volgende uit citrusvruchten verkregen producten: pulp, moes, sap, waterig extract en schillen. In de productbenaming „citrusmarmelade” mag „citrus” worden vervangen door de naam van de gebruikte citrusvrucht.

De voor de bereiding van 1 000 g eindproduct gebruikte hoeveelheid citrusvruchten bedraagt niet minder dan 200 g, waarvan ten minste 75 g afkomstig moet zijn van het endocarpium.
- De benaming „geleimarmelade” wordt gebruikt ter aanduiding van het als citrusmarmelade gedefinieerde product dat geen onoplosbare stoffen bevat behalve eventueel geringe hoeveelheden fijngesneden schil.

▼B

- Kastanjepasta is het op de geschikte consistentie gebrachte mengsel van water, suikers en ten minste 380 g kastanjemoes (van *Castanea sativa*) per 1000 g eindproduct.

▼M4

- II. Het refractometrisch bepaalde gehalte aan oplosbare droge stof van de in deel I gedefinieerde producten moet ten minste 60 % bedragen, behalve voor producten die voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ wat verlaagde suikers betreft, en voor producten waarin de suikers geheel of gedeeltelijk door zoetstoffen zijn vervangen.

Onverminderd artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 kunnen de lidstaten toestaan dat de gereserveerde benamingen worden gebruikt voor in deel I gedefinieerde producten waarvan het gehalte aan oplosbare droge stof minder dan 60 % bedraagt, teneinde rekening te houden met bepaalde bijzondere gevallen.

▼B

- III. Voor mengsels worden de onder I voor de verschillende vruchtsoorten voorgeschreven minimumgehalten verminderd naar evenredigheid van de gebruikte percentages.

⁽¹⁾ Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9).

▼B*BIJLAGE II*

De volgende ingrediënten mogen aan de in bijlage I omschreven producten worden toegevoegd:

- honing: als omschreven in Richtlijn 2000/110/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake honing ⁽¹⁾: aan alle producten, ter algehele of gedeeltelijke vervanging van de suikers,

▼M4

- vruchtensap, al dan niet geconcentreerd: uitsluitend aan jam (confituur),
- sap van citrusvruchten, al dan niet geconcentreerd: aan uit andere vruchten verkregen producten: uitsluitend aan jam (confituur), extra jam (extra confituur), gelei en extra gelei,
- sap van rode vruchten, al dan niet geconcentreerd: uitsluitend aan jam (confituur) en extra jam (extra confituur) die worden bereid uit rozenbottels, aardbeien, frambozen, kruisbessen, rode bessen, pruimen en rabarber,
- sap van rode bieten, al dan niet geconcentreerd: uitsluitend aan jam (confituur) en gelei die worden bereid uit aardbeien, frambozen, kruisbessen, rode bessen en pruimen,
- etherische oliën van citrusvruchten: uitsluitend aan citrusmarmelade en geleimarmelade,

▼B

- voor consumptie geschikte oliën en vetten, bestemd om schuimvorming tegen te gaan: aan alle producten,
- vloeibare pectine: aan alle producten,
- schillen van citrusvruchten: aan jam (confituur), extra jam (extra confituur), gelei en extra gelei,
- bladeren van *Pelargonium odoratissimum*: aan uit kweeperen bereide jam (confituur), extra jam (extra confituur), gelei en extra gelei,
- gedistilleerde dranken, wijn en likeurwijn, noten, aromatische kruiden, specerijen, vanille en vanille-extract: aan alle producten,
- vanilline: aan alle producten,

▼M4

- levensmiddelenadditieven die zijn toegestaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Zie bladzijde 47 van dit Publicatieblad.

⁽²⁾ Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16).

▼B*BIJLAGE III***A. OMSCHRIJVINGEN**

In het kader van deze richtlijn wordt verstaan onder:

1. Vruchten:

- verse, gezonde, onaangetaste vruchten waaraan geen wezenlijke bestanddelen zijn onttrokken, die de juiste graad van rijpheid hebben bereikt en die zijn schoongemaakt, gebruiksklaar gemaakt en van onzuiverheden ontdaan,
- voor de toepassing van deze richtlijn worden tomaten, de eetbare delen van rabarberstelen, wortelen, zoete aardappelen, komkommers, pompoenen en (water)meloenen gelijkgesteld met vruchten,
- onder „gember” wordt verstaan, de eetbare wortelstokken van de gemberplant, hetzij vers of geconserveerd. Gember mag worden gedroogd of in stroop geconserveerd.

2. (Vruchten)pulp:

het eetbare gedeelte van de gehele vrucht, eventueel geschild of van pitten ontdaan, dat in stukken kan zijn gesneden of geplet, maar niet tot moes is verwerkt.

3. (Vruchten)moes:

het eetbare gedeelte van de gehele vrucht, zo nodig geschild of van pitten ontdaan, dat tot moes is verwerkt door zeven of een soortgelijk procédé.

4. Waterig (vruchten)extract:

het waterig extract van vruchten dat alle in water oplosbare bestanddelen van de gebruikte vruchten bevat, behalve de stoffen die bij toepassing van goede bereidingspraktijken onvermijdelijk verloren gaan.

5. Suikers

de suikers waarvan het gebruik is toegestaan, namelijk:

1. de suiker als omschreven in Richtlijn 2001/111/EG ⁽¹⁾;
2. fructosestroop;
3. de aan de vruchten onttrokken suikers;
4. bruine suiker.

B. BEHANDELING VAN DE GRONDSTOFFEN

1. De in de punten 1, 2, 3 en 4 van deel A omschreven producten mogen de volgende behandelingen ondergaan:

- warmte- of koudebehandelingen,
- vriesdrogen,
- concentratie, in zoverre zij daarvoor technisch geschikt zijn,

⁽¹⁾ Zie bladzijde 53 van dit Publicatieblad.

▼ **M4**

▼ **B**

2. Voor de bereiding van jam of confituur bestemde abrikozen en pruimen mogen ook op andere wijze dan door vriesdrogen worden gedehydriseerd.
3. Schillen van citrusvruchten mogen in pekels worden geconserveerd.